



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Resolución

Número:

Referencia: EX-2024-110951912 -APN-DR#CNDC

VISTO el Expediente N° EX-2024-110951912 -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta el día 10 de octubre de 2024 ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA consiste en la suscripción de un acuerdo de gerenciamiento para la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud del HOSPITAL UNIVERSITARIO de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA.

Que el acuerdo de gerenciamiento fue celebrado entre la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA y la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, quien se desempeñará como la gerenciadora del HOSPITAL UNIVERSITARIO.

Que el contrato de gerenciamiento abarca la totalidad de la actividad que el centro desarrolle, y comprende la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud.

Que la operación se implementó a través de la Oferta de Gerenciamiento «Oferta CORAZÓN 1/2024», efectuada el 26 de septiembre de 2024 por la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA a la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, aceptada en la misma fecha.

Que con fecha 10 de octubre de 2024, la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, solicitó ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA que emita una opinión consultiva en

los términos del Artículo 10 de la Ley N°27.442, en cuanto si la operación descripta se encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el Artículo 9° de la mencionada ley.

Que la parte consultante entiende que el acuerdo traído a consulta no puede considerarse una concentración económica en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la consultante sostuvo que el Acuerdo no supone la adquisición de control sobre la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA ni del HOSPITAL UNIVERSITARIO por parte de la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, dado que solamente establece la provisión de asistencia técnica y económica para intentar revertir la crisis en la que se encuentra la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA.

Que según lo establecido en la Cláusula 7 del Acuerdo, la Comisión Directiva de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA conserva todas sus funciones de control sobre la propia Fundación y sobre el HOSPITAL UNIVERSITARIO, ya que la parte consultante, la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, , debe presentar diversos informes de forma mensual, trimestral y anual, e incluso rendir cuentas de cualquier temática que así le requiera la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA.

Que la Cláusula 14 del Acuerdo prevé la creación de un Comité de Seguimiento de Gestión, encargado del monitoreo de las gestiones administrativas y médicas objeto del Acuerdo.

Que este comité estará conformado por directivos de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA.

Que la parte consultante sostiene que esto demuestra que la citada Fundación y sobre el HOSPITAL UNIVERSITARIO, retiene para sí el seguimiento del gerenciamiento y, en última instancia, el control sobre la administración y la dirección estratégica de dicho Hospital.

Que, según entendió la consultante, ello contrastaría con la noción de toma de control aceptada por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, ya que, si bien la parte consultante se encargará de la administración del HOSPITAL UNIVERSITARIO, su política comercial estratégica continuará siendo instruida y monitoreada por el Comité de Seguimiento de Gestión.

Que respecto al monto del Acuerdo, la parte consultante manifiesta que no existe un precio de compra, como así tampoco adquirirá inmuebles de propiedad de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA ni otros activos relevantes, si bien se diseñó un plan de inversión y saneamiento de deuda a efectos de intentar equilibrar la situación económica y financiera del HOSPITAL UNIVERSITARIO, lo cual implica la inversión de ciertos montos de dinero por parte de la parte consultante.

Que resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones.

Que cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

Que, lo relevante para definir si el Acuerdo entre la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA y la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, es un acto

notificable reside en determinar si implica la toma de control sobre el HOSPITAL UNIVERSITARIO por la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE.

Que el Artículo 7º, inciso d), de la Ley N° 27.442 establece que se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa, o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.

Que de la documentación acompañada por la parte consultante se desprende que el gerenciamiento es sobre el activo del HOSPITAL UNIVERSITARIO.

Que conforme la cláusula quinta del Acuerdo —titulada «Alcance de Gerenciamiento»—, el alcance del gerenciamiento abarca la totalidad de la actividad que desarrolle en el HOSPITAL UNIVERSITARIO y, a estricto criterio de BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, incluyendo entre otros aspectos: i) La dirección y coordinación de la administración del HOSPITAL UNIVERSITARIO; ii) Dirección y coordinación del área médica y prestacional.

Que la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, podrá ejercer respecto del HOSPITAL UNIVERSITARIO cualquier y toda facultad o atribución derivada de la actividad gerenciada, entre ellas: i) Actuar en nombre y representación y por cuenta y orden de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA y la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, en todos los aspectos que se requiera, para la cual se le otorga poderes con facultades suficientes para el manejo de las cuentas bancarias, la caja, entre otros.; ii) Dirigir el personal de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA y BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, con asiento el HOSPITAL UNIVERSITARIO; iii) Llevar a cabo todos los actos que fueran necesarios, apropiados o convenientes para cumplir con las tareas y obligaciones a su cargo.

Que, respecto al uso de las marcas y dominios de internet, el Acuerdo implica la autorización irrevocable y exclusiva para los rubros vinculados a la actividad médico asistencial y dominios de internet de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA y la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE.

Que el uso de dichas marcas estará relacionado con el HOSPITAL UNIVERSITARIO y las actividades que allí se desarrollan.

Que, en relación al Comité de Seguimiento de Gestión, conforme a lo establecido en la Cláusula 14 del Acuerdo, monitorea las gestiones administrativas y médicas objeto del Acuerdo, para lo cual la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA y la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, le otorga los accesos necesarios para cumplir con sus funciones.

Que la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, se obliga a rendir cuentas documentadas de su gestión a requerimiento del Consejo de Administración.

Que el Acuerdo tiene por objeto que la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, desarrolle “... las más amplias funciones de gerenciamiento integral...” del HOSPITAL UNIVERSITARIO, las que implican administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud del HOSPITAL UNIVERSITARIO, y demás fuentes de ingresos accesorias a criterio y experticia de la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, según su evaluación de mérito, oportunidad, temporalidad y conveniencia.

Que conforme surge del Acta de Asamblea Nro. 1277 de fecha 25 de septiembre de 2024, la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA, durante la vigencia del Acuerdo, se abstendrá del manejo de todo tipo de fondos, ya sea en efectivo o cuentas bancarias, en especial no podrá realizar ningún tipo de pago o celebrar ninguna contratación que no fuera autorizada por la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE.

Que, del mismo modo, en la Cláusula Tercera del Acuerdo, titulada «Exclusividad», establece que: el servicio gerenciado se entrega en exclusividad a la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, comprometiéndose la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA a i) abstenerse de realizar en forma directa o indirecta, parcial o total, la explotación de los servicios de salud concedidos; ii) para el caso de que la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA resolviese la instalación de nuevos centros médicos o sanatoriales, estos deberán ser entregados a BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, para que lleve adelante el gerenciamiento; iii) otorgar el uso no exclusivo de la marca, logotipo, isotipo, designaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO y cualquier otro derecho marcario vinculado a la explotación de salud, no pudiendo la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA ceder estos derechos a terceros y iv), autorizar a la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, a que promocióne al HOSPITAL UNIVERSITARIO como integrante de la red prestacional que integra la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE.

Que para determinar si existe toma de control en los términos del Artículo 7º, inciso d) de la Ley N° 27442, resulta necesario analizar si el Acuerdo otorga a la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, una influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria del HOSPITAL UNIVERSITARIO.

Que la jurisprudencia de la citada Comisión Nacional, ha establecido que la influencia sustancial se configura cuando una parte puede incidir en la determinación de la estrategia competitiva de la empresa o sobre sus activos, sin que sea necesario que además incida en otras decisiones.

Que elementos como la política de inversión, las decisiones presupuestarias, la determinación de tecnologías a utilizar o las decisiones sobre nuevas líneas de productos constituyen factores relevantes para evaluar la existencia de control, ya que pueden significar una injerencia decisiva en la actividad y el giro ordinario de los negocios.

Que las facultades de dirección y administración generales que otorga el Acuerdo suscripto a favor de la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, no dejan lugar a dudas respecto de la incidencia y control de hecho que esta ejerce sobre el giro ordinario de los negocios del HOSPITAL UNIVERSITARIO, como activo de una empresa, propiedad de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA.

Que la conclusión se ve reforzada por el impedimento impuesto a la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA para ejercer funciones de dirección de manera directa mientras el Acuerdo esté vigente.

Que la existencia de un mecanismo de control o monitoreo por parte de un Comité Especial no desvirtúa que la influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria y extraordinaria reside en la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, ello en virtud del Acuerdo celebrado, que le otorga

amplias facultades tanto en el plano de la administración como médico.

Que no es suficiente que el Consejo de Administración deba aprobar la gestión para afirmar que no existe influencia determinante, cuando es propio de todo contrato de gestión de negocios que el mandante rinda cuentas de la gestión efectuada.

Que, en cuanto al plazo de duración, la Cláusula 6 establece una duración de QUINCE (15) años a partir de la aceptación de la oferta, pudiendo prorrogarse de forma automática por plazos sucesivos de TRES (3) años, salvo que cualquiera de las partes notifique su decisión de no renovarlo con un plazo de anticipación de por lo menos de NOVENTA (90) días.

Que, al respecto, la parte consultante manifiesta que el plazo de QUINCE (15) años establecido para el Acuerdo obedece a razones de índole económica.

Que, en particular, porque el período extendido de tiempo le permite a la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, recuperar las inversiones realizadas —o a realizar— en el activo de la FUNDACIÓN FAVOLORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA en los términos previstos en la Cláusula 11 del Acuerdo.

Que conforme todo lo anterior, se puede concluir que la operación objeto de consulta implica una toma de control en los términos del Artículo 7°, inciso d), de la Ley N° 27.442.

Que en la doctrina europea hay consenso acerca de que por concentración económica debe entenderse a toda operación que implique una modificación permanente en la estructura de las empresas participantes, y que esa “permanencia” está vinculada a la existencia de un período lo bastante extenso para que se produzca un cambio duradero en la estructura de los mercados afectados.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA en otra oportunidad entendió que un cambio de control que perdura aproximadamente CINCO (5) años es duradero en el tiempo, por lo que un plazo de QUINCE (15) años prorrogable en forma automática por plazos sucesivos de TRES (3) años, como en el caso en consulta, no puede considerarse transitorio o no duradero.

Que, en cuanto a la aplicación de la excepción prevista en el Artículo 11, inciso e) de la Ley N° 27.442, la parte consultante informó un valor para la Oferta de DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL (USD 17.800.000).

Que considerando la cotización del dólar estadounidense en el BANCO DE LA NACIÓN vigente el día anterior a la aceptación de la oferta (PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS \$ 998,97 por dólar), el valor total de la operación ascendió a PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL (\$ 17.781.666.000).

Que dado que el monto de la operación supera el valor de VEINTE (20) millones de unidades móviles para 2024 —equivalente a PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES (\$ 10.123.000.000)— la excepción prevista en el Artículo 11, inciso e), de la Ley N° 27.442 no es aplicable.

Que, por otro lado, es importante destacar que la parte consultante informó que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido por el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que la presente operación de concentración económica no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas por el Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que, por lo expuesto, la firma BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD S.A. UTE, adquiere una influencia determinante y sustancial en la adopción de decisiones sobre la administración del HOSPITAL UNIVERSITARIO de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACION MÉDICA.

Que cabe concluir que la operación analizada se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, emitió el Dictamen de fecha 4 de julio 2025 correspondiente a la “OPI 368”, en el cual recomendó a señor Secretario de Industria y Comercio disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442

Que ha tomado la intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N.º 27.442, en el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Dispónese que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a la consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Autorízase a la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a publicar el Dictamen IF-72729197-APN-CNDC#MEC de fecha 4 de julio de 2025 correspondiente a la “OPI 368”, en la página web oficial del organismo.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a las partes interesadas de la presente medida.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.



AL SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan por expediente EX-2024-110951912 -APN-DR#CNDC, caratulado: “BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE S/SOLICITUD DE OPINIÓN CONSULTIVA ART. 10 DE LA LEY 27.442”, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442.

I LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y LAS PARTES INTERVINIENTES

I.1. La operación consultada

1. La operación traída a consulta el 10 de octubre de 2024 ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (CNDC) consiste en la suscripción de un acuerdo de gerenciamiento para la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud del HOSPITAL UNIVERSITARIO de la FUNDACIÓN FAVALORO PARA LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN MÉDICA (la “FUNDACIÓN”).
2. El acuerdo de gerenciamiento fue celebrado entre la FUNDACIÓN y BUENOS AIRES SERVICIOS DE SALUD (BASA) S.A. UTE (“BASA”), quien se desempeñará como la gerencidora del HOSPITAL UNIVERSITARIO.
3. El contrato de gerenciamiento abarca la totalidad de la actividad que el centro desarrolle, y comprende la administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud.
4. En este sentido, y de conformidad con la Cláusula Quinta e identificada como *Alcance del Gerenciamiento*, las partes acordaron que “[e]l gerenciamiento aquí pactado abarcará la totalidad de la actividad que se desarrolle en el Hospital Universitario y a estricto criterio del Gerenciador, incluyendo entre otros aspectos: ...Dirección y coordinación de la administración del Hospital Universitario, ... Dirección y coordinación del área médica”.
5. El HOSPITAL UNIVERSITARIO —objeto del gerenciamiento— brinda los servicios de cirugía cardiovascular, medicina de alta complejidad, trasplante de órganos, neurología y nefrología, entre otras. Cuenta con un programa de residencias médicas de las siguientes especialidades; cardiología, cirugía cardiovascular, cirugía general, gastroenterología, internación general, hemodinamia, nefrología, neumonología, radiología, y trasplante renal, también desarrolla, de igual forma, distintas actividades de docencia e investigación.
6. La operación se implementó a través de la *Oferta de Gerenciamiento «Oferta CORAZÓN 1/2024»*, efectuada el 26 de septiembre de 2024 por la FUNDACIÓN a BASA, aceptada en la misma fecha.

I.2. Partes intervinientes

7. BASA es una red de servicios de salud nacional, cuyos servicios llegan a afiliados de obras sociales y empresas de medicina prepaga en todo el país.
8. BASA constituye una red integral de servicios de salud conformada por más de 30 entidades, todas ellas bajo el control del denominado «Grupo Olmos». Este grupo empresarial opera en distintos sectores, entre ellos salud, tecnología, medios y seguros.

9. La FUNDACIÓN es una entidad reconocida por tratamientos de alta complejidad, la investigación y la asistencia médica, especialmente impulsada —desde 1992— por la apertura del HOSPITAL UNIVERSITARIO.
10. La FUNDACIÓN presta actividades como la: i) atención médica a través del hospital universitario; (ii) actividades científicas y académicas, (iii) promoción de la salud y bienestar comunitario, y (iv) investigación y desarrollo.

II PROCEDIMIENTO

11. El 10 de octubre de 2024, BASA solicitó ante esta CNDC que emita una opinión consultiva en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 (LDC) en cuanto si la operación descripta se encuentra sujeta a la obligación de notificar conforme lo dispuesto en el artículo 9° de la mencionada ley.
12. El 25 de octubre de 2024, esta CNDC efectuó un requerimiento a la parte consultante comunicándole que el plazo establecido en el artículo 8° del Anexo del Decreto 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCT 26/2006 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.
13. Finalmente, el 13 de junio de 2025 se completó toda la información solicitada.

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

III.1. Planteo de la parte consultante

14. En su presentación inicial, la parte consultante entiende que el acuerdo traído a consulta, denominado *Oferta de Gerenciamiento «Oferta CORAZÓN 1/2024»* (el “Acuerdo”), celebrado entre la FUNDACIÓN y BASA el 26 de septiembre de 2024, no puede considerarse una concentración económica en los términos del artículo 7° de la LDC
15. Según la parte consultante, el Acuerdo no supone la adquisición de control sobre la FUNDACIÓN ni del HOSPITAL UNIVERSITARIO por parte de BASA, dado que solamente establece la provisión de asistencia técnica y económica para intentar revertir la crisis en la que se encuentra la FUNDACIÓN.
16. La parte consultante manifiesta que, después de analizar de manera exhaustiva el Acuerdo acompañado, la instrumentación del mismo no puede considerarse como una concentración económica en los términos del artículo 7° de la citada ley.
17. Sostiene que, según lo establecido en la Cláusula 7 del Acuerdo, la Comisión Directiva de la FUNDACIÓN conserva todas sus funciones de control sobre la propia FUNDACIÓN y sobre el HOSPITAL UNIVERSITARIO, ya que la parte consultante —BASA— debe presentar diversos informes de forma mensual, trimestral y anual, e incluso rendir cuentas de cualquier temática que así le requiera la FUNDACIÓN.
18. Agregan que la Cláusula 14 del Acuerdo prevé la creación de un *Comité de Seguimiento de Gestión*, encargado del monitoreo de las gestiones administrativas y médicas objeto del Acuerdo. Este comité estará conformado por directivos de la FUNDACIÓN. La parte consultante sostiene que esto demuestra que la FUNDACIÓN retiene para sí el seguimiento del gerenciamiento y, en última instancia, el control sobre la administración y la dirección estratégica HOSPITAL UNIVERSITARIO.
19. Ello contrastaría con la noción de *toma de control* aceptada por esta CNDC, ya que, si bien la parte consultante se encargará de la administración del HOSPITAL UNIVERSITARIO, su

política comercial estratégica continuará siendo instruida y monitoreada por el *Comité de Seguimiento de Gestión*.

20. Respecto al monto del Acuerdo, la parte consultante manifiesta que no existe un precio de compra, como así tampoco adquirirá inmuebles de propiedad de la FUNDACIÓN ni otros activos relevantes, si bien se diseñó un plan de inversión y saneamiento de deuda a efectos de intentar equilibrar la situación económica y financiera del HOSPITAL UNIVERSITARIO, lo cual implica la inversión de ciertos montos de dinero por parte de la parte consultante.
21. En virtud de la Cláusula 11 del Acuerdo, ante la existencia de un superávit de la operación del HOSPITAL UNIVERSITARIO, dicho superávit se utilizará: (i) con dos tercios del superávit se cancelarán las inversiones de la parte consultante. (ii) con el último tercio se pagarán los honorarios de la parte consultante en su carácter de gerenciadora y (iii) una vez canceladas las inversiones de la parte consultante, un tercio del superávit acrecerá el tercio correspondiente al honorario de la parte consultante en su carácter de gerenciadora, y el tercio remanente se aplicará a futuras inversiones.
22. Dichos montos invertidos por la parte consultante cuentan con una garantía, conforme lo establece la Cláusula 24 del Acuerdo. La FUNDACIÓN constituirá una hipoteca sobre los inmuebles de su propiedad como garantía del cumplimiento íntegro y en debido tiempo y forma de todas las obligaciones a su cargo, cuyo monto máximo es la suma de dinero que representan las inversiones llevadas a cabo por la parte consultante.
23. Finalmente, solicitó la suspensión del término previsto en los artículos 9° y 84 de la LDC.

III.2. Análisis

24. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones.
25. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

III.2.1. Las características del Acuerdo

26. Lo relevante para definir si el Acuerdo entre la FUNDACIÓN y BASA es un acto notificable reside en determinar si implica la toma de control sobre el HOSPITAL UNIVERSITARIO por BASA.
27. El artículo 7°, inc. d), de la LDC establece que se entiende por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa, o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.
28. De la documentación acompañada por la parte consultante se desprende que el gerenciamiento es sobre el activo HOSPITAL UNIVERSITARIO.
29. Conforme la cláusula quinta del Acuerdo —titulada «*Alcance de Gerenciamiento*»—, el alcance del gerenciamiento abarca la totalidad de la actividad que desarrolle en el HOSPITAL UNIVERSITARIO y, a estricto criterio de BASA incluyendo entre otros aspectos: i) La dirección y coordinación de la administración del HOSPITAL UNIVERSITARIO; ii) Dirección y coordinación del área médica y prestacional.
30. Asimismo, BASA podrá ejercer respecto del HOSPITAL UNIVERSITARIO cualquier y toda facultad o atribución derivada de la actividad gerenciada, entre ellas: i) Actuar en nombre y

- representación y por cuenta y orden de la FUNDACIÓN, en todos los aspectos que se requiera, para la cual se le otorga poderes con facultades suficientes para el manejo de las cuentas bancarias, la caja, entre otros.; ii) Dirigir el personal de la FUNDACIÓN con asiento el HOSPITAL UNIVERSITARIO; iii) Llevar a cabo todos los actos que fueran necesarios, apropiados o convenientes para cumplir con las tareas y obligaciones a su cargo.
31. Respecto al uso de las marcas y dominios de internet, el Acuerdo implica la autorización irrevocable y exclusiva para los rubros vinculados a la actividad médico asistencial y dominios de internet de la FUNDACIÓN. El uso de dichas marcas estará relacionado con el HOSPITAL UNIVERSITARIO y las actividades que allí se desarrollan.
 32. En relación al *Comité de Seguimiento de Gestión*, conforme a lo establecido en la Cláusula 14 del Acuerdo, monitorea las gestiones administrativas y médicas objeto del Acuerdo, para lo cual la FUNDACIÓN le otorga los accesos necesarios para cumplir con sus funciones.
 33. Asimismo, BASA se obliga a rendir cuentas documentadas de su gestión a requerimiento del Consejo de Administración. La FUNDACIÓN tiene treinta (30) días para efectuar observaciones y, en caso de silencio, se considerará aprobada.
 34. Cabe destacar que, conforme la Cláusula 17.2, la FUNDACIÓN podrá rescindir unilateralmente el Acuerdo una vez cumplidos la totalidad de los siguientes extremos: i) que hayan transcurrido más de TREINTA (30) meses de la vigencia de la Oferta; y ii) que se reduzca de forma mensual y sostenida en los últimos VEINTICUATRO (24) meses los servicios brindados en los rubros: cirugía, consulta y procedimientos de hemodinamia comparativamente a los brindados en el año 2023.
 35. En el caso de incumplimiento por parte de BASA, la FUNDACIÓN podrá alegar la resolución contractual previa constitución en mora y será responsable por los daños y perjuicios directos e inmediatos ocasionados, solamente en el caso de que no prestara los servicios de gerenciamiento en la forma acordada, como así también por el incumplimiento de las obligaciones asumidas exclusivamente por motivos imputados a BASA, determinado por sentencia judicial firme.
 36. El Acuerdo tiene por objeto que BASA desarrolle "... las más amplias funciones de gerenciamiento integral..." (sic) del HOSPITAL UNIVERSITARIO, las que implican administración, gestión del funcionamiento y prestación de los servicios de salud del HOSPITAL UNIVERSITARIO, y demás fuentes de ingresos accesorias a criterio y experticia de la BASA según su evaluación de mérito, oportunidad, temporalidad y conveniencia.
 37. Asimismo, conforme surge del Acta de Asamblea Nro. 1277 del 25 de septiembre de 2024, la FUNDACIÓN, durante la vigencia del Acuerdo, se abstendrá del manejo de todo tipo de fondos, ya sea en efectivo o cuentas bancarias, en especial no podrá realizar ningún tipo de pago o celebrar ninguna contratación que no fuera autorizada por BASA.
 38. Del mismo modo, en la Cláusula Tercera del Acuerdo, titulada «*Exclusividad*», establece que: el servicio gerenciado se entrega en exclusividad a BASA, comprometiéndose la FUNDACIÓN a i) abstenerse de realizar en forma directa o indirecta, parcial o total, la explotación de los servicios de salud concedidos; ii) para el caso de que la FUNDACIÓN resolviese la instalación de nuevos centros médicos o sanatoriales, estos deberán ser entregados a BASA para que lleve adelante el gerenciamiento; iii) otorgar el uso no exclusivo de la marca, logotipo, isotipo, designaciones del HOSPITAL UNIVERSITARIO y cualquier otro derecho marcario vinculado a la explotación de salud, no pudiendo la FUNDACIÓN ceder estos derechos a terceros y iv), autorizar a BASA a que promocioe al HOSPITAL UNIVERSITARIO como integrante de la red prestacional que integra BASA.

III.2.2. Configuración de la concentración económica

39. Para determinar si existe toma de control en los términos del artículo 7º, inc. d) de la LDC, resulta necesario analizar si el Acuerdo otorga a BASA una influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria del HOSPITAL UNIVERSITARIO.
40. La jurisprudencia de esta CNDC ha establecido que la influencia sustancial se configura cuando una parte puede incidir en la determinación de la estrategia competitiva de la empresa o sobre sus activos, sin que sea necesario que además incida en otras decisiones. Elementos como la política de inversión, las decisiones presupuestarias, la determinación de tecnologías a utilizar o las decisiones sobre nuevas líneas de productos constituyen factores relevantes para evaluar la existencia de control, ya que pueden significar una injerencia decisiva en la actividad y el giro ordinario de los negocios.
41. Las facultades de dirección y administración generales que otorga el Acuerdo suscrito a favor de BASA no dejan lugar a dudas respecto de la incidencia y control de hecho que esta ejerce sobre el giro ordinario de los negocios del HOSPITAL UNIVERSITARIO, como activo de una empresa, propiedad de la FUNDACIÓN.
42. Esta conclusión se ve reforzada por el impedimento impuesto a la FUNDACIÓN para ejercer funciones de dirección de manera directa mientras el Acuerdo esté vigente. La existencia de un mecanismo de control o monitoreo por parte de un *Comité Especial* no desvirtúa que la influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria y extraordinaria reside en BASA, ello en virtud del Acuerdo celebrado, que le otorga amplias facultades tanto en el plano de la administración como médico.
43. No es suficiente que el Consejo de Administración deba aprobar la gestión para afirmar que no existe influencia determinante, cuando es propio de todo contrato de gestión de negocios que el mandante rinda cuentas de la gestión efectuada.
44. En cuanto al plazo de duración, la Cláusula 6 establece una duración de 15 años a partir de la aceptación de la oferta, pudiendo prorrogarse de forma automática por plazos sucesivos de tres (3) años, salvo que cualquiera de las partes notifique su decisión de no renovarlo con un plazo de anticipación de por lo menos de noventa (90) días
45. Al respecto, la parte consultante manifiesta que el plazo de 15 años establecido para el Acuerdo obedece a razones de índole económica. En particular, porque el período extendido de tiempo le permite a BASA recuperar las inversiones realizadas —o a realizar— en el activo de la FUNDACIÓN en los términos previstos en la Cláusula 11 del Acuerdo. En efecto, dado que las inversiones realizadas por BASA se cancelan únicamente mediante los dos tercios del superávit de la FUNDACIÓN, es esencial que BASA pueda contar con un período prolongado de tiempo para alcanzar el superávit y así permitir el recupero de sus inversiones.
46. Conforme todo lo anterior, se puede concluir que la operación celebrada entre la FUNDACIÓN y BASA implica una toma de control en los términos del artículo 7, inc. d), de la LDC.
47. Ahora bien, respecto de la duración del contrato y de la posible aplicación del caso de la excepción de *minimis* prevista en el artículo 11, inc. e), de la LDC, debemos efectuar el siguiente análisis.
48. En la doctrina europea hay consenso acerca de que por concentración económica debe entenderse a toda operación que implique una modificación permanente en la estructura de las empresas participantes, y que esa “permanencia” está vinculada a la existencia de un período lo

bastante extenso para que se produzca un cambio duradero en la estructura de los mercados afectado.

49. Al respecto, la Comisión Europea en el artículo 3.1 de la Regulación (EC) 139/2004 explícitamente indica que “... *se entenderá que se produce concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control*”, es decir que el marco regulatorio sólo se preocupará por aquellas transacciones que posean un efecto duradero y que generan modificaciones en el mercado relevante correspondiente a cada operación a largo plazo. La posibilidad de que una transacción produzca cambios prolongados y efectivos entre los competidores es por lo tanto una condición a ser revisada al momento de considerar si una operación debe ser notificada.
50. Esta CNDC en la opinión consultiva N.º 177, caratulada “YPF S.A. Y PARAFINA DEL PLATA S.A.C.I. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156”, donde se dijo que “(...) *la operación traída a consulta respecto del contrato de facon por el plazo de 4 meses no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 8º de la ley N° 25.156, pero en el caso que se celebre el contrato de facon a largo plazo, aproximadamente 5 años (...), la misma deberá ser notificada previamente a la autoridad de aplicación (...)*”.
51. En efecto, en el antecedente citado, esta CNDC entendió que un cambio de control que perdura aproximadamente CINCO (5) años es duradero en el tiempo, por lo que un plazo de 15 años prorrogable en forma automática por plazos sucesivos de TRES (3) años, como en el caso en consulta, no puede considerarse transitorio o no duradero.

III.2.3. Inaplicabilidad de la excepción de *minimis*

52. En cuanto a la aplicación de la excepción prevista en el artículo 11, inc. e) de la LDC, la parte consultante informo un valor para la Oferta de USD 17.800.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL).
53. Considerando la cotización del dólar estadounidense en el Banco Nación vigente el día anterior a la aceptación de la oferta (\$ 998,97 por dólar), el valor total de la operación ascendió a AR\$ 17.781.666.000 (PESOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL).
54. Dado que el monto de la operación supera el valor de VEINTE (20) millones de unidades móviles para 2024 —equivalente a PESOS DIEZ MIL CIENTO VEINTITRES MILLONES (AR\$ 10.123.000.000,00)— la excepción prevista en el artículo 11, inc. e), de la LDC no es aplicable.
55. Por otro lado, es importante destacar que la parte consultante informó que el volumen de negocios de las empresas afectadas supera el umbral establecido por el artículo 9 de la LDC.
56. Visto lo anterior, la presente operación de concentración económica no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones dispuestas por el artículo 11 de la LDC.
57. Por lo expuesto, BASA adquiere una influencia determinante y sustancial en la adopción de decisiones sobre la administración del HOSPITAL UNIVERSITARIO de la FUNDACIÓN. Por ende, cabe concluir que la operación analizada se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9º de la LDC.

IV CONCLUSIONES

58. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO

DE INDUSTRIA Y COMERCIO disponer que la operación traída a consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442.

59. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: OPI 368 - Dictamen - Sujeta a notificación (artículo 9° de la Ley 27.442)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.07.04 17:07:29 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.07.04 17:08:41 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.07.04 17:27:57 -03:00

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2025.07.04 17:33:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2025.07.04 17:34:14 -03:00